

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제2023-18-1호

제 목 직장이탈금지 위반 등

소관부서 ○○본부 ○○○○본부

조치부서 인사조직처

내 용

1. 사건 개요

○○○○본부 ●●●부 AAA(이하 “징계대상자”)는 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 0일 간 무단결근하였고, 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 협력업체 직원 2명에게 0회 총 0원 상당의 금전을 차용한 사실을 행동강령책임관에게 신고하지 않아 공사의 사규를 위반하였다.

2. 관련 사규

1) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다’고 규정하고 있다.

2) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다’고 규정하고 있다.

3) 공사 「인사규정」 제39조(직장이탈금지) ‘공사의 직원은 소속 상사의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다.’라고 규정하고 있다.

4) 공사 舊「KOGAS 임직원 행동강령」 제19조(직무관련자 등과의 거래 신고) 제1항 임직원은 자신이나 배우자 등이 직무관련자 또는 직무관련임직원과 직접 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우에는 행동강령책임관에게 미리 서면으로 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 제1호에서 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 대상 행위로 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 00. 00. 공개경쟁채용으로 입사하여 현재까지 ○○○○본부 ●●●부에 소속되어 ◇◇◇◇으로 근무 중인 자로서,

가. 무단 결근

징계대상자는 직장내 괴롭힘 조사와 관련하여 신고자 보호 조치로 0일간 사장이 인정한 특별휴가(0000. 00. 00 ~ 00. 00.) 후 심리적 불안으로 근무지 복귀가 어렵다고 하며 병원 진단서 및 심리상담센터 의견서를 제출하여 0일간의 질병휴가(0000. 00. 00. ~ 00. 00.)를 부여받았다.

이후 질병휴직을 위한 종합병원 진단서 발급 등에 시간이 필요하다는 사유로 결근계(0000. 00. 00. ~ 00. 00., 0일)를 제출하여 부서장에게 승인을 받아 유계 결근하였고, 그 후에도 종합병원 진단서 발급을 위한 추가 시간이 필요하다거나 입원치료를 하겠다는 사유로 결근계를 5회 추가로 제출(1차 연장: 0000. 00. 00. ~ 00. 00.(0일), 2차 연장: 00. 00. ~ 00. 00.(0일), 3차 연장: 00. 00. ~ 00. 00.(0일),

4차 연장: 00. 00. ~ 00. 00.(0일), 5차 연장: 00. 00. ~ 00. 00.(0일), 총 0일)하여 부서장의 승인을 받아 총 0일 간 유계결근하였다.

○○○○본부 ●●●●부는 0000. 00. 00.경 징계대상자에게 5차 연장 이후 추가 결근계 접수는 불가하고 유계결근 종료 시까지 질병휴직원과 종합병원 진단서 제출을 하지 않으면 인사상 불이익 조치를 받을 수 있음을 통지하였다.

그럼에도 징계대상자는 0000. 00. 00. ○○○○본부 ●●●●부 사무실에 질병 휴직원과 종합병원 진단서를 제출하거나 입원하였다는 연락도 없이 출근하지 않아 무단으로 결근한 것을 비롯하여 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 출근하지 않아 총 0일 간 무단결근¹⁾하였다.

나. 금전차용 미신고

징계대상자는 0000. 00. 00.경 평소 친분이 있던 B로부터 0원의 금전을 차용하고 이를 행동강령책임관에게 서면으로 신고하지 않은 것을 비롯하여, 0000. 00. 00.경부터 0000. 00. 00.경까지 2명의 협력업체 직원으로부터 아래 표와 같이 총 0회 0원의 금전을 차용하였으나 이를 행동강령책임관에게 서면으로 신고하지 않았다.

1) 징계대상자는 감사 종료일 이후인 0000. 00. 00. 현재까지 무단결근을 지속하고 있으나, 감사 의뢰된 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. 0일의 무단결근으로 위반행위를 특정하였다.

< 징계대상자의 금전차용 미신고 내역 >

연번	거래상대방	A(특경조원)	B(특경조장)
	거래일자		
세부내역 비공개			

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련

징계대상자에게 감사 기간 동안 총 3차례 조사를 위해 출석 요구서를 징계 대상자의 카카오톡 메신저 등으로 전달하였으나, 징계대상자가 이를 열람하지 않았고 출석요구일에 출석하지 않아 징계대상자의 주장은 확인할 수 없었다.

하지만 징계대상자가 유계결근 시 제출한 0000. 00. 00.자 의사 진단서에 외상 후 스트레스장애로 6개월 이상의 정신과적 전문치료를 요한다는 의사의 소견이 기술되어 있고, 0000. 00. 00.자 심리상담센터의 소견서에서도 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지의 직장내 괴롭힘 피해(1차)와 0000. 00.경의 괴롭힘 피해(2차), 0000. 00.경 1차 괴롭힘 피해를 신고한 후 겪은 2차 피해 등과 관련된 심리검사 결과 징계대상자의 심리적 충격이 매우 큰 상태이며 우울감이 심각하고 자살사고 위험이 매우 높아 정신과 병원치료와 약물치료 등 적극적이고 지속적인 치료적

개입과 지원이 필요하다고 기술되어 있다.

참고인 ○○○○본부 ●●●●부장은 징계대상자가 직장내 괴롭힘의 피해자임을 감안하여 질병휴가를 부여하였고, 휴가 종료시점에 징계대상자가 본인의 상태가 악화되어 출근할 수 없다고 하여 공사 사규상 부여할 수 있는 추가 휴가는 없으며 질병휴직에 대한 설명과 함께 종합병원 진단서 발급 등 필요 기간은 유계결근 처리가 가능하다고 안내한 바 있으며, 징계대상자가 제출한 결근계는 심리상담 센터 소견서 상 적시된 잘못된 선택을 하는 경우를 우려하여 직원 보호차원에서 승인하였고, 징계대상자가 0000. 00. 00. 유계결근 종료 이후 출근하지 않고 종합 병원 진단서도 제출하지 않아 감사의뢰하였다고 진술하였다.

따라서 징계대상자의 주장은 확인할 수 없었지만 참고인의 진술 등을 종합할 때 징계대상자가 무단결근한 사실이 확인되며, 징계대상자는 직장이탈금지 의무를 위반하였다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련

징계대상자는 3차례 조사를 위해 송부한 출석 요구서를 열람하지 않았고 출석요구일에 출석하지 않아 징계대상자의 주장은 확인할 수 없었다.

참고인 B는 징계대상자가 본인에게 돈을 빌려달라고 하여 0000. 00. 00.경부터 00. 00. 경까지 0회 0원을 송금하였으나 징계대상자가 그 중 0원만 상환하였고 잔액 0원에 대해서는 수차례 상환 요청했으나 징계대상자가 최근까지 상환하지 않았다고 진술하였다.

참고인 C도 징계대상자가 본인에게 돈을 빌려달라고 하여 0000. 00. 00.경부터

00. 00.경까지 0회 0원을 송금한 바 있고, 이후 징계대상자에게 수차례 상환을 요청했지만 최근까지 상환 받지 못해 0000. 00. 00. 징계대상자를 상대로 소액심판 청구소송을 제기하였다고 진술하였다.

그리고 참고인 행동강령 관련 업무 담당자는 징계대상자가 금전 차용을 신고한 사실이 없다고 진술하였다.

이러한 참고인들의 진술과 제출된 입출금 거래내역, 징계대상자를 상대로 소송이 제기된 사실이 확인되는 점 등으로 볼 때 징계대상자가 협력업체 직원들로부터 총 0회 0원의 금전을 차용하고 이를 행동강령책임관에게 신고하지 않은 것으로 확인되며, 징계대상자는 KOGAS 임직원 행동강령을 준수하지 않아 성실의무를 위반하였다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 공사의 직원은 「인사규정」상 규정된 「성실의무」에 따라 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 하며, 「직장이탈금지」에 따라 정당한 이유 없이 근무지를 이탈하지 않고 맡은 바 직무를 책임감 있게 수행하여야 한다.

징계대상자가 우울감이 심각하고 자살사고 위험이 높다는 상담 소견을 받고 6개월 이상의 정신과적 전문치료를 요한다는 진단을 받은 점은 참작되나 ① 유계결근으로 질병휴직 준비 기간을 충분히 제공받았고 유계결근 연장이 불가하다는

사실을 알고 있음에도 종합병원 진단서 등을 제출하지 않고 무단결근하였고 이를 지속하고 있는 점 ② 이러한 징계대상자의 무단결근으로 인해 다른 직원들의 근로의욕이 저하될 수 있는 점 ③ 협력업체 직원에게 수차례 상당한 금액의 금전을 차용하고도 이를 신고하지 않았고, 금전을 상환하지 않아 소액심판청구 소송이 제기된 점 등을 종합할 때 징계대상자에 대한 징계 등 제재 절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(인사조직처장)은 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 제39조(직장이탈 금지)를 위반한 ○○○○본부 ●●●●부 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(감봉)